

1500089-60.2021.8.26.0600

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2110976/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 17508271 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS,

1701/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2110976 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500089-60.2021.8.26.0600 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500089-60.2021.8.26.0600

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2110976/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 17508271 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS,

1701/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2110976 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS,

1701/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Tamires Aparecida Poças e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. A denunciada está sendo processada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recebida a denúncia, ofertada resposta à acusação, não sendo o caso de absolvição sumária, a instrução seguiu, com produção de prova oral, manifestando-se as partes em alegações finais.

A Acusação quer a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, bem como a prisão preventiva da ré (fls. 203/206).

A Defesa quer a absolvição, em razão da fragilidade probatória e a inexistência de

sérios indícios de que a ré praticou a atividade delituosa. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, quer que o crime de tráfico seja desclassificado para o art. 28 da Lei 11.343/06 (fls. 210/213).

É o relatório.

DECIDO

2. A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudo pericial definitivo de fls. 107, não se olvidando da prova oral coligida.

A autoria, igualmente, é insofismável.

A testemunha de acusação Ederval Emerson de Souza Perin, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com termo de fls. 03. Em juízo, manteve a versão, declarando que o local é um terreno baldio. Várias denúncias indicam tráfico de drogas no local dos fatos. Realizaram uma operação de campana. Visualizaram a ré entregando algo para um indivíduo. Abordaram Tamires e outros três indivíduos. A ré caiu em lágrimas. Realizaram um acordo, então retiraram a algema da ré e ela retirou do meio dos seios um recipiente contendo entorpecentes. Havia cinco pedras de crack no recipiente. Os outros indivíduos estavam utilizando droga. Apreenderam com ré R\$87,00 em espécie. Tamires confessou o delito e alegou que estava passando por necessidades. Os usuários confirmaram que compraram a droga da ré. Dois dos indivíduos compraram o entorpecente pelo valor de R\$10,00; o outro, como estava sem dinheiro, adquiriu somente resquícios da droga, pelo valor de R\$2,00. As partes foram encaminhadas para a CPJ. Tamires foi solta, mas tempos depois foi presa novamente por tráfico de drogas. Localizaram também com a ré um relógio masculino, armazenado em uma caixa. A acusada relatou que um “noia” havia lhe dado o relógio. Não sabe se alguma vítima relacionada ao relógio foi localizada. O local dos fatos está parcialmente abandonado. Lá há muros e portão, porém, os indivíduos quebram o cadeado do portão e utilizam o terreno da mesma forma. Tamires é conhecida nos meios policiais. A ré alega ser moradora de rua, mas possui família e residência. Questionado sobre a ré não ter sido encontrada, respondeu que acredita que ela esteja em uma casa invadida, próximo ao local dos fatos (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Edson Danilo Brandão da Costa, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com termo de fls. 05. Em juízo, declarou que o local dos fatos é frequentado por usuários de drogas. Havia algumas denúncias relacionadas ao local. Realizaram uma operação de campana. Foi possível visualizar indivíduos entrando no local para comprar e usar drogas. Três indivíduos confessaram que estavam adquirindo entorpecentes de Tamires. A ré foi algemada e seria conduzida para a delegacia, para que uma policial feminina realizasse a revista pessoal, porém ela lhes disse que se tirassem a algema, ela pegaria a droga, o que foi feito. A ré estava com cinco porções de crack escondidas nas vestes. Tamires confessou que estava traficando drogas. A acusada é conhecida nos meios policiais. Tamires é usuária e traficante de entorpecentes. Localizaram com ela um relógio ainda na embalagem e R\$87,00. Reiterou que a ré é extremamente conhecida nos meios policiais. Questionado se a ré enfrenta situação de extrema pobreza econômica e social, respondeu que sim, mas que ela sabe que vender drogas é algo ilícito. Tamires vive pelas ruas. Questionado se a ré não possui família, respondeu que não entrará em tal “mérito” (mídia digital/SAJ).

A ré, em solo policial, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 09). Em juízo, não compareceu injustificadamente, com o consequente decreto de revelia (fls. 196).

Como se observa, as provas são fartas a comprovar a autoria do crime.

A prova testemunhal acusatória se mostrou robusta, esclarecendo os fatos à sociedade.

As palavras dos policiais, a par do que se anotou, caracterizaram-se pela coerência e sinceridade, nada havendo nos autos que as macule. A condição de policial não torna suas palavras de menor importância em face daquelas prestadas por um civil. É notório que seus depoimentos podem ser infirmados como o de qualquer outra pessoa, o que in casu não ocorreu. Respeitados os entendimentos em sentido contrário, filio-me à tese acima exposta.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial que adoto:

“Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes de segurança e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é de que agem nos termos e limites legais. Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública. Ademais, não estão proibidos de ser inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis” (TJ/SP, 14ª Câ. Criminal, Apelação nº 0105891-40.2012.8.26.0050, j. 08/08/2013, Rel. Marco de Lorenzi).

Ademais, a ré era conhecida nos meios policiais pelo crime que em debate e, no dia dos fatos, encontrava-se em local conhecido como ponto de venda e uso de drogas. E de maneira pontual, Tamires foi vista entregando algo para pessoas que, depois, instadas, declararam aos policiais terem adquirido droga comercializada pela ré. O dinheiro e um relógio apreendidos reforçam o cenário exposto.

Em remate, assevere-se que o comportamento da ré, consistente em não comparecer à audiência injustificadamente, culminando com o reconhecimento da revelia, exige ser sopesado. Referida atitude, como um todo, significou ausência da versão dela sobre o fato, o que, além de soar como descaso com a Justiça, não é a atitude usual de quem se diz inocente. A imputada, ao não apresentar sua versão sob o crivo do contraditório, perdeu uma ótima oportunidade para se defender. Friso: a meu alvedrio, esse não é o comportamento típico de quem nada deve à Justiça!

O laudo pericial acostado às fls. 106/108 confirmou a natureza do entorpecente apreendido, qual seja, crack, em cinco porções, com massa bruta de 5,53 g.

Como se viu, não resta dúvida de que Tamires praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, que restou suficientemente comprovado.

O cenário delineado nos autos demonstrou à saciedade a prática do delito descrito na denúncia.

Os fatos foram devidamente apurados e as provas reunidas nos autos comprovaram que a ré “transportava”, com destinação ao tráfico de drogas, as porções que foram apreendidas em poder dela, sem contar a apreensão de dinheiro, em espécie.

Em conformidade com o alegado pela acusação, não há de se falar em fragilidade probatória.

Assim, as provas são fartas e seguras e estão em harmonia com o pleito da acusação. O quadro probatório se mostra seguro e coeso para evidenciar a autoria e a materialidade do delito.

A condenação é de rigor.

3. Não há de se falar em desclassificação da conduta da ré para o previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Inexiste dúvida de que Tamires “trazia consigo” substância entorpecente para fins de tráfico. No mais, segundo já se asseverou, ainda que ela seja usuária de droga, segundo alegou a defesa, isso, por si só, não o exclui o fato de ela também ser traficante.

Ainda, a Lei de Drogas manda, em seu art. 28, § 2º, na intenção de determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal, o juiz atender à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Assim ponderei.

Finalmente, por tudo que ficou dito, de forma alguma há como absolver a ré da imputação inicial ou desclassificar a conduta, por obviedade.

As provas são fartas.

Imperiosa, pois, a procedência

3. Não é caso de se aplicar a benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à ré. Tamires é reincidente e portadora de maus antecedentes, segundo certidões acostadas aos autos, citadas adiante, na dosimetria da pena, de modo que não é caso de se aplicar a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, desmerecendo

acréscimos.

4. Passo à fixação da pena.

Primeira fase: as condições do art. 59 do CP não são favoráveis à ré. Ela é portadora de maus antecedentes, segundo certidões de fls. 56 (Proc. nº 0002060-62.2014.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 155, caput, do CP, com trânsito em julgado em 23/05/2016), fls. 57 (Proc. nº 0005986-51.2014.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 157, caput, c.c art. 157, § 2º, II, ambos do CP, com trânsito em julgado em 26/07/2016) e fls. 57/58 (Proc. nº 0008037-69.2013.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 155, § 4º, IV, c.c art. 71, caput, ambos do CP, com trânsito em julgado em 17/05/2016). Aumento a pena em 1/3, considerando-se o número de certidões; se fosse uma, o aumento seria de 1/6, segundo a tese que adoto.

Segunda fase: a ré é reincidente, segundo certidões de fls. 60/61 (Proc. nº 7000819-28.2015.8.26.0344, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 157, caput, c.c art. 157, § 2º, II, ambos do CP, com trânsito em julgado em 03/12/2014) e fls. 61 (Proc. nº 0002687-37.2012.8.26.0322, deste juízo, art. 155, caput, do CP, com trânsito em julgado em 28/08/2015). Aumento a pena em 1/3, por se tratar de duas certidões e a reincidência não ser específica; se fosse uma, o aumento seria de 1/6, segundo a tese que adoto.

Terceira fase: nada a incidir.

A reprimenda perfaz 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 888 dias-multa, no mínimo.

5. Do regime carcerário.

O único compatível para o caso, mormente de acordo com a lei (§ 1º do art. 2º da Lei nº 8072/90), é o INICIAL FECHADO, conforme reiteradamente se tem decidido, podendo haver, é certo, progressão de regime no momento próprio, a critério do juízo da execução.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos constantes nos arts. 44 e 77, ambos do CP, especialmente o quantum de pena fixado e o que restou ponderado na primeira fase de aplicação da pena.

6. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL, para condenar TAMIRES APARECIDA POÇAS, a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 888 dias-multa, no mínimo, em regime inicial fechado, como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com fundamento no §1º do art. 312 do CPP, descumpridas as cautelares diversas da prisão, que, assim, mostram-se insuficientes, não se olvidando do que restou apurado ao final da instrução quanto à autoria, decreto a prisão preventiva da ré, conforme pedido formulado pelo Ministério Público às fls. 193/194 e reiterado nas alegações finais, em especial às fls. 206.

EXPEÇA-SE, com urgência, o competente mandado de prisão - preventiva.

Nos termos das N.S.C.G.J, autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida nestes autos, devendo ser preservada quantidade suficiente para eventual exame pericial e de contra prova.

Decreto, ainda, o perdimento dos bens e/ou dos valores apreendidos com a ré, conforme a denúncia, em favor da União, pois não há dúvida da utilização deles no crime em questão, por tudo o que se disse acima.

Com o trânsito em julgado, lance o nome da ré no rol dos culpados, expedindo-se as comunicações de praxe, inclusive para a Justiça Eleitoral.

Defiro a gratuidade, ficando a ré isenta da taxa judiciária.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, archive-se.

Lins, 07 de abril de 2022.

LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA